

Kedua Rasulullah Saw. memberi ancaman yang keras terhadap pelaku penimbunan barang. Ancaman tersebut menunjukkan bahwa tindakan penimbunan barang itu dapat menimbulkan mudarat yang besar sehingga memerlukan sanksi yang dapat memberi efek jera (*deterrent effect*) bagi para pelakunya.

Dalam konteks hukum Indonesia, kedua hal inilah yang tidak hadir dalam hukum kita. Hukum pidana kita sumir dalam menjerat pelaku penimbunan. Dari sisi materi hukum, pelaku penimbunan pun hanya dijerat dengan hukum pidana biasa. Padahal, akibat dari perilaku penimbunan itu berbeda dengan pidana seperti pencurian yang hanya mengakibatkan kerugian satu orang atau keluarga. Penimbunan barang itu dapat merusak harga pasar dan merugikan masyarakat secara masif dalam satu negeri.

Pemerintah melalui peran regulasinya sepatutnya harus membuat aturan yang jelas tentang hukuman bagi penimbun barang. Seyogianya hukuman terhadap pelaku penimbunan itu diancam dengan hukuman yang seberat-beratnya dalam rangka untuk memberi efek jera yang maksimal sehingga perilaku tersebut dapat diminimalisasi, bahkan dihilangkan. Selain itu, peran aparat hukum menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam penegakan hukum (*law enforcement*), selain budaya hukum (*legal culture*) itu sendiri, bahkan penegak hukum yang berani “bermain-main” dengan penimbunan wajib mendapat ganjaran hukuman yang lebih berat juga. Hukuman dan penegakan hukum yang tidak jelas dan tegas serta aparat penegak hukum yang *mencla-mencle* akan menjadikan kita selalu berlangganan dengan kondisi sulit. Wallahualam. []